SIMULADO – TEORIA GERAL DO CONSTITUCIONALISMO

Direito Constitucional – questões de múltipla escolha (estilo concurso)

Base: BARACHO, José Alfredo de Oliveira. *Teoria geral do constitucionalismo*. R. Inf. legisl., Brasília, a. 23, n. 91, jul./set. 1986.

Instruções: o simulado contém 30 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta. As questões baseiam-se no conteúdo do texto de Baracho, conforme as posições dos autores nele citados. Reserve cerca de 60 a 90 minutos. O gabarito e os comentários estão ao final.

QUESTÃO 01. Segundo André Hauriou, mencionado no texto, o berço do direito constitucional encontra-se:

(A) exclusivamente em Roma, com a consolidação do *populus romanus* como fonte de todo o direito.

(B) no Mediterrâneo Oriental e, mais precisamente, na Grécia, onde já se verifica o diálogo entre Poder e Liberdade.

(C) na Inglaterra, a partir da Carta Magna de 1215.

(D) nas colônias inglesas norte-americanas, com a Constituição da Virgínia de 1776.

(E) na França revolucionária, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.

QUESTÃO 02. A respeito da noção grega de *politeia* (Constituição), segundo os aspectos assinalados por Rolando Tamayo y Salmorán, assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a um desses aspectos:

(A) Constituição como forma de ser da “polis”, cujo funcionamento indica o tipo de governo.

(B) Constituição como distribuição de funções, determinando as funções dos cidadãos e a organização da “polis”.

(C) Constituição como “esquema” ou “padrão ideal”.

(D) Constituição como regras de competência.

(E) Constituição como documento escrito, rígido e codificado, elaborado por uma Assembleia Constituinte.

QUESTÃO 03. No direito romano, a palavra *constitutio*, com o passar do tempo:

(A) passou a indicar ato legislativo em geral ou seu resultado, abrangendo a legislação proveniente do populus, do pretor, do Senado, do imperador e dos juristas, inclusive o costume jurídico.

(B) passou a designar exclusivamente o documento solene, elaborado por órgão constituinte específico, que limita a ação governamental.

(C) passou a designar apenas o pacto celebrado entre governantes e súditos para limitar o arbítrio do imperador.

(D) passou a significar somente as regras de organização das *civitas* do Império do Oriente, sem força de lei.

(E) passou a designar a norma superior e rígida, modificável apenas por procedimento especial de revisão.

QUESTÃO 04. Na Idade Média, aparece a concepção do *pactum subjectionis*, que, segundo o texto, tem por objetivo:

(A) consagrar o poder absoluto do monarca, fundamentado na vontade divina.

(B) instituir o controle jurisdicional de constitucionalidade das leis do reino.

(C) delimitar as bases e os limites do arbítrio dos governantes, que se comprometem a respeitar as leis do reino, as liberdades e as prerrogativas dos súditos.

(D) estabelecer o sufrágio universal para escolha dos governantes.

(E) substituir os costumes locais por um código sistemático e único.

QUESTÃO 05. A mais conhecida das "Constituições" medievais, resultante das transações entre o rei João e os barões, é a Carta Magna de:

(A) 1164.

(B) 1688.

(C) 1776.

(D) 1215.

(E) 1787.

QUESTÃO 06. O texto aponta alguns fatores para o aparecimento da noção moderna de Constituição. **NÃO** figura entre eles:

(A) o aparecimento dos conceitos de "comunidade" e Estado, com a Teoria do Estado Nacional.

(B) a constitucionalização dos direitos econômicos e sociais pelas Constituições do século XX.

(C) a proteção judicial dos pactos e o nascimento dos *civil rights*.

(D) o aparecimento das Cartas das colônias inglesas norte-americanas.

(E) o prestígio da doutrina moderna do direito natural.

QUESTÃO 07. A Constituição Federal dos Estados Unidos de 1787 abre nova fase no uso da palavra "Constituição", que passa a significar:

(A) carta outorgada pelo monarca, que concede privilégios a cidades e corporações.

(B) conjunto de costumes e precedentes do reino, sem caráter escrito.

(C) legislação imperial, fundada na vontade do *princeps* (*principi placuit*).

(D) regra de procedimento político emanada exclusivamente do Parlamento ordinário.

(E) lei escrita, estabelecida por um órgão específico (*the convention*), que determina os limites da ação governamental.

QUESTÃO 08. De acordo com o texto, ainda que parcialmente, carecem de Constituição escrita:

(A) Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Israel.

(B) Estados Unidos, Grã-Bretanha e Israel.

(C) Grã-Bretanha, Canadá e Austrália.

(D) França, Nova Zelândia e Israel.

(E) Nova Zelândia, Alemanha e Grã-Bretanha.

QUESTÃO 09. Segundo Santi Romano, entre os institutos mais gerais e importantes que podem ser remontados ao direito inglês, **NÃO** se inclui:

(A) o instituto da monarquia constitucional.

(B) o parlamento bicameral.

(C) o governo de Gabinete e sua responsabilidade perante o parlamento.

(D) o controle jurisdicional concentrado de constitucionalidade por Tribunal Constitucional.

(E) as liberdades públicas e suas garantias constitucionais.

QUESTÃO 10. Segundo Carl Schmitt, a Constituição em sentido **absoluto** corresponde a:

(A) a lei constitucional em particular, fixada em características externas e acessórias denominadas "formais".

(B) a decisão de conjunto sobre o modo e a forma da unidade política, tomada mediante um Ato do Poder Constituinte.

(C) a concreta maneira de ser resultante de qualquer unidade política existente, isto é, a situação de conjunto da unidade política e da ordenação social de um Estado.

(D) o sistema de garantias da liberdade burguesa, assentado na distinção dos poderes e em documento escrito.

(E) o documento solene que só pode ser modificado por procedimento especial de revisão.

QUESTÃO 11. Para Carl Schmitt, entre as características do conceito **ideal** de Constituição (a Constituição tida como verdadeira e autêntica) encontram-se:
I. ser um sistema de garantias da liberdade burguesa;
II. assentar-se na distinção dos poderes;
III. ser um documento escrito.
Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) III, apenas.

QUESTÃO 12. Sobre a titularidade do Poder Constituinte, conforme exposto no texto, é correto afirmar:

(A) Para Schmitt, o Poder Constituinte é plural e divisível, repartindo-se entre os órgãos constituídos.

(B) Na concepção medieval, o titular do Poder Constituinte era a Nação, entendida como sinônimo de povo.

(C) Na concepção medieval, só Deus tem *potestas constituens*; na Revolução Francesa, Sieyès desenvolveu a doutrina da Nação como sujeito do Poder Constituinte.

(D) Sieyès sustentou que o Poder Constituinte pertence ao monarca, por delegação divina.

(E) Schmitt considera idênticos os conceitos de Nação e povo, sendo "povo" a palavra mais expressiva.

QUESTÃO 13. Segundo o texto, a forma natural de manifestação imediata do povo, titular do Poder Constituinte, é:

(A) o procedimento rigidamente regulado na legislação constitucional anterior.

(B) a deliberação do Parlamento ordinário, mediante quórum qualificado.

(C) a decisão de um órgão jurisdicional de controle de constitucionalidade.

(D) o referendo obrigatório, previsto na Constituição vigente.

(E) a voz de assentimento ou repulsa da população reunida, em aclamação, que nos Estados modernos assume a forma de opinião pública.

QUESTÃO 14. Segundo a tipologia de Jorge Reinaldo Vanossi apresentada no texto, a associação correta entre o conceito de Poder Constituinte e o autor a ele relacionado é:

(A) racional-ideal — Hauriou; fundacional-revolucionário — Sieyès; dialético-plenário — Heller.

(B) racional-ideal — Sieyès; fundacional-revolucionário — Maurice Hauriou; dialético-plenário — Hermann Heller.

(C) racional-ideal — Heller; fundacional-revolucionário — Hauriou; dialético-plenário — Sieyès.

(D) racional-ideal — Sieyès; fundacional-revolucionário — Heller; dialético-plenário — Hauriou.

(E) racional-ideal — Hauriou; fundacional-revolucionário — Heller; dialético-plenário — Sieyès.

QUESTÃO 15. Conforme o texto, **NÃO** é apontada como contribuição de Sieyès para o processo do constitucionalismo moderno:

(A) a doutrina do Poder Constituinte.

(B) a doutrina da representação política.

(C) a organização do controle da constitucionalidade das leis.

(D) a doutrina da superlegalidade constitucional.

(E) a distinção entre leis ordinárias e leis constitucionais, na brochura *Qu'est-ce que le Tiers-État?*

QUESTÃO 16. Para Maurice Hauriou, a organização da superlegalidade constitucional deve reunir, entre outras, as seguintes condições:

(A) um Poder Constituinte acima dos poderes constituídos, com procedimento especial de revisão que confira caráter rígido à Constituição, e o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis ordinárias.

(B) uma Constituição flexível, modificável por lei ordinária, e a supremacia do Parlamento sobre o texto escrito.

(C) a prevalência exclusiva da lei positiva suprema escrita, sem referência a princípios de legitimidade.

(D) a atribuição do Poder Constituinte aos poderes governamentais ordinários, para facilitar a atualização.

(E) a ausência de qualquer controle de constitucionalidade, por se tratar de matéria política.

QUESTÃO 17. Sobre a classificação das Constituições de James Bryce, apresentada no texto, é correto afirmar:

(A) As Constituições rígidas são mais antigas do que as flexíveis.

(B) Roma e Inglaterra são apontadas como exemplos típicos de Constituições flexíveis, que Bryce considera mais antigas do que as rígidas.

(C) As Constituições flexíveis possuem autoridade superior à das demais leis do Estado.

(D) As Constituições rígidas são modificáveis pelo mesmo procedimento das leis ordinárias.

(E) A distinção entre Constituições escritas e não escritas é perfeitamente nítida, sem elemento misto.

QUESTÃO 18. Segundo o texto, as Constituições rígidas utilizam determinados métodos para as suas próprias emendas. **NÃO** se inclui entre eles:

(A) a atribuição da função ao Legislativo, sob condições especiais, como a exigência de quórum fixo.

(B) a criação de uma corporação especial, geralmente denominada Convenção, para realizar o trabalho revisor.

(C) a submissão das emendas ao voto direto do povo.

(D) a reserva ao povo da última aprovação do documento, quando se deseja redigir toda a Constituição.

(E) a alteração por simples lei ordinária, sem procedimento diferenciado.

QUESTÃO 19. Para Mario Justo López, a finalidade essencial do constitucionalismo e seus dois pressupostos fundamentais são, respectivamente:

(A) a estabilidade do poder político; a soberania do monarca e a supremacia do Executivo.

(B) a promoção da igualdade econômica; a propriedade coletiva e o planejamento estatal.

(C) a preservação da dignidade da pessoa humana; o império da lei e a soberania do povo.

(D) a limitação do Poder Judiciário; o império da lei e a unidade do poder.

(E) a racionalização do poder econômico; a democracia direta e o poder constituinte derivado.

QUESTÃO 20. Segundo o texto, o constitucionalismo moderno (ou clássico) supõe:
I. uma Constituição normalmente codificada, escrita em código sistemático e único;
II. uma Constituição rígida, cuja reforma depende de procedimentos especiais;
III. uma parte dogmática, com a declaração de direitos individuais;
IV. uma parte orgânica, que organiza o poder tendo como princípio a divisão de poderes.
Estão corretos:

(A) I e II, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, III e IV, apenas.

(D) I, II, III e IV.

(E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 21. No que se refere à evolução contemporânea do constitucionalismo clássico, o texto afirma que:

(A) a Inglaterra divulga o federalismo e o presidencialismo, e os Estados Unidos introduzem o tipo parlamentarista.

(B) a França de 1791 divulga o federalismo, e os Estados Unidos, o parlamentarismo.

(C) a Constituição dos Estados Unidos divulga mundialmente a forma de organização federal de Estado e a forma republicana presidencialista de governo, enquanto a Inglaterra introduz, com difusão universal, o tipo parlamentarista.

(D) federalismo, presidencialismo e parlamentarismo foram modelos políticos rejeitados pela maioria dos Estados.

(E) a tendência progressiva foi a restrição do sufrágio, com adoção do voto qualificado e censitário.

QUESTÃO 22. O constitucionalismo social foi antecipado e consolidado, ao incorporar direitos sociais e econômicos aos textos constitucionais, principalmente por meio da(s):

(A) Constituição do México, de 1917, e Constituição de Weimar, de 1919.

(B) Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e Constituição francesa de 1791.

(C) Constituição francesa de 1814 e Carta Magna de 1215.

(D) Constituição da Virgínia, de 1776, e Constituição francesa de 1793.

(E) Constituição soviética de 1977 e Constituição chinesa de 1982.

QUESTÃO 23. A classificação ontológica das Constituições, proposta por Karl Loewenstein, que compara a norma constitucional com a realidade em que é aplicada, distingue Constituições:

(A) rígidas, flexíveis e semirrígidas.

(B) escritas, consuetudinárias e mistas.

(C) materiais, formais e documentais.

(D) democráticas, quase-democráticas e não democráticas.

(E) normativas, nominais e semânticas.

QUESTÃO 24. Segundo Paolo Biscaretti di Ruffia, a Grã-Bretanha, apesar de ter fornecido a mais válida contribuição ao constitucionalismo moderno, recusa até hoje a adoção de um texto constitucional solene porque:

(A) o Parlamento britânico sempre rejeitou normas escritas por serem incompatíveis com o governo de Gabinete.

(B) sua particularíssima vivência constitucional permitiu adequar progressivamente, sem violência e sem relevante solução de continuidade, a instituição às exigências da sociedade, valendo-se da legislação ordinária, da jurisprudência e das regras convencionais.

(C) a Grã-Bretanha jamais conheceu limites ao poder da monarquia, o que impede a codificação.

(D) a Grã-Bretanha adotou o texto solene apenas em 1911, com o Ato do Parlamento sobre a Câmara Alta.

(E) a ausência de Constituição decorre da inexistência de direitos individuais protegidos pelo Estado.

QUESTÃO 25. Quanto aos significados do vocábulo “Constituição”, o texto indica que a Constituição em sentido **substancial** (ou objetivo):

(A) é apenas a norma jurídica distinta da legislação ordinária, cujo processo de formação é mais difícil, solene e demorado.

(B) designa somente o ato normativo solene que engloba a maioria das normas substancialmente constitucionais.

(C) existe apenas nos Estados que adotam Constituição escrita e rígida.

(D) indica todo o complexo de normas jurídicas fundamentais, escritas ou não, que estabelecem a estrutura essencial do Estado, havendo Constituição nesse sentido em todos os Estados.

(E) equivale ao documento elaborado por convenção ou assembleia constituinte, como o dos Estados Unidos.

QUESTÃO 26. A Constituição francesa de 1958, em seu artigo 69, consagrou:

(A) a criação de um Conselho sócio-econômico nacional, refletindo a ideia de que o Estado social deveria ser constitucionalizado também por mecanismos que traduzissem as novas tendências.

(B) a definição da França como Estado federal, democrático e social.

(C) a definição do Estado como social e democrático de direito.

(D) a supremacia do Partido Comunista como força dirigente da sociedade.

(E) a criação de uma Corte Constitucional Federal.

QUESTÃO 27. A respeito da Constituição soviética de 7 de outubro de 1977, o texto afirma que:

(A) o Partido Comunista perde sua posição de força dirigente, em favor de um sistema pluripartidário.

(B) o Partido Comunista deixa de ser vanguarda dos trabalhadores e passa a ser considerado instrumento de todo o povo, referindo-se a Constituição ao Estado como de todo o povo, e não mais como ditadura do proletariado.

(C) a Constituição reafirma o Estado como ditadura do proletariado, como nas Constituições anteriores.

(D) a Constituição reconhece a separação rígida entre as competências legislativas e executivas.

(E) a Constituição abandona a doutrina marxista-leninista.

QUESTÃO 28. Sobre as Constituições da República Popular da China, conforme o texto, é correto afirmar:

(A) A segunda Constituição, de 1975, era extensa, com 138 artigos.

(B) A quarta Constituição, de 1982, é considerada conservadora, por reduzir a autoridade do Presidente da República.

(C) A primeira Constituição, aprovada em 1954 e em vigor em 1955, tinha quatro capítulos e 106 artigos.

(D) A Assembleia Popular Nacional é organizada em sistema bicameral, nos moldes dos Parlamentos europeus.

(E) A Constituição de 1982 retirou de seu preâmbulo a referência à supremacia do Partido Comunista.

QUESTÃO 29. Para Aurelio Guaita, a classificação material dos direitos na Constituição espanhola, conforme o texto, compreende:

(A) direitos civis; direitos privados; direitos públicos.

(B) direitos individuais; direitos coletivos; direitos difusos.

(C) direitos naturais; direitos positivos; direitos programáticos.

(D) direitos civis e direitos políticos, apenas, conforme a classificação racional de Sieyès.

(E) liberdades (direitos de liberdade frente ao poder); direitos políticos (participação e liberdade frente ao poder); direitos econômico-sociais.

QUESTÃO 30. Segundo Ivo Duchacek, citado no texto, as Constituições comunistas dão deliberadamente a impressão de ser:

(A) a expressão definitiva e permanente do regime, fundada na supremacia do direito sobre o Estado.

(B) um sistema de garantias da liberdade burguesa, assentado na separação de poderes.

(C) um pacto federal entre unidades políticas independentes.

(D) uma breve parada, uma estação intermediária do tipo democrático ou socialista, para a marcha dialética rumo à utopia comunista, em que o Estado e, provavelmente, a Constituição desaparecerão.

(E) um instrumento destinado a reproduzir as relações sociais burguesas.

GABARITO

01 – B	**02** – E	**03** – A	**04** – C	**05** – D	**06** – B
07 – E	**08** – A	**09** – D	**10** – C	**11** – A	**12** – C
13 – E	**14** – B	**15** – D	**16** – A	**17** – B	**18** – E
19 – C	**20** – D	**21** – C	**22** – A	**23** – E	**24** – B
25 – D	**26** – A	**27** – B	**28** – C	**29** – E	**30** – D

GABARITO COMENTADO

Questão 01 – Alternativa B. Hauriou localiza o berço no Mediterrâneo Oriental, na Grécia (Aristóteles chegou a reunir 158 Constituições); só mais tarde a localização se dá em Roma. Daí a ideia de "constitucionalização do poder".

Questão 02 – Alternativa E. Os aspectos gregos listados são: forma de ser da polis, distribuição de funções, esquema ideal, governo da polis, *nomos*, legislação especial e regras de competência. A Constituição escrita, rígida e codificada, fruto de assembleia constituinte, é noção moderna.

Questão 03 – Alternativa A. O texto mostra que *constitutio* passa a indicar todo tipo de legislação ("constituere iura"), incluindo o *ius moribus constitutum*. No Digesto 1.4.1, a constitutio é o que o imperador ordenava (*principi placuit*), com vigor de lei (*legis vicem obtinet*).

Questão 04 – Alternativa C. A organização política repousava num pacto entre governados (que obedecem) e governantes (que asseguram a ordem e respeitam as condições postas ao seu direito de mandar). O *pactum subjectionis* visa delimitar as bases e os limites do arbítrio dos governantes.

Questão 05 – Alternativa D. A Carta Magna é de 19 de junho de 1215. Já as "Constituições de Clarendon" (1164) referiam-se às relações entre a Igreja e o Estado, na Inglaterra.

Questão 06 – Alternativa B. Os quatro fatores indicados são: (1) comunidade e Estado; (2) proteção judicial dos pactos e *civil rights*; (3) Cartas das colônias norte-americanas; (4) prestígio do direito natural moderno. Os direitos sociais pertencem ao constitucionalismo social, posterior.

Questão 07 – Alternativa E. Com a Constituição norte-americana de 1787, Constituição passa a significar lei escrita, estabelecida por órgão específico (a convenção), que fixa os limites da ação governamental.

Questão 08 – Alternativa A. O texto afirma que praticamente todos os Estados têm Constituição escrita; carecem dela, ainda que parcialmente, Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Israel.

Questão 09 – Alternativa D. Santi Romano enumera: monarquia constitucional, parlamento bicameral, representação política, governo de Gabinete responsável perante o parlamento e liberdades públicas com suas garantias. O controle por Tribunal Constitucional não consta da lista.

Questão 10 – Alternativa C. No sentido absoluto, a Constituição é a maneira de ser concreta da unidade política (o Estado deixaria de existir se ela desaparecesse). As demais alternativas descrevem, respectivamente, o conceito relativo/formal, o conceito positivo e o conceito ideal.

Questão 11 – Alternativa A. O texto lista exatamente as três características: sistema de garantias da liberdade burguesa, distinção dos poderes e documento escrito.

Questão 12 – Alternativa C. Para Schmitt o Poder Constituinte é unitário e indivisível. Na concepção medieval, todo poder vem de Deus (Rom. 13,1); com Sieyès, a Nação passa a ser o sujeito do Poder Constituinte. Schmitt considera "Nação" mais expressiva e menos sujeita a erro.

Questão 13 – Alternativa E. O povo, titular do Poder Constituinte, não é instância firme e organizada; sua vontade é imediata, anterior e superior a todo procedimento de legislação constitucional, manifestando-se por aclamação e, nos Estados modernos, como opinião pública.

Questão 14 – Alternativa B. Vanossi apresenta o conceito racional-ideal (Sieyès), o fundacional-revolucionário (Maurice Hauriou), o existencial-decisionista, o materialista (marxismo-leninismo) e o dialético-plenário (Heller).

Questão 15 – Alternativa D. As três contribuições citadas são o Poder Constituinte, a representação política e o controle de constitucionalidade. A superlegalidade constitucional é construção de Maurice Hauriou.

Questão 16 – Alternativa A. Hauriou exige (1º) operação constituinte, com Poder Constituinte acima dos poderes constituídos e procedimento especial de revisão (rigidez) e (2º) controle jurisdicional da constitucionalidade das leis ordinárias.

Questão 17 – Alternativa B. Para Bryce, as flexíveis são mais antigas (exemplos: Roma e Inglaterra); as rígidas têm autoridade superior e procedimento próprio de reforma e são mais modernas. Em toda Constituição escrita há elemento não escrito, e vice-versa.

Questão 18 – Alternativa E. Nas Constituições rígidas a reforma exige procedimento especial. A alteração por lei ordinária, sem diferenciação, é característica das Constituições flexíveis.

Questão 19 – Alternativa C. López coloca, como finalidade essencial, a preservação da dignidade da pessoa humana; como pressupostos, o império da lei (ou do direito) e a soberania do povo.

Questão 20 – Alternativa D. O texto enumera exatamente esses quatro elementos: Constituição codificada, rígida, parte dogmática (direito constitucional da liberdade) e parte orgânica (direito constitucional do poder).

Questão 21 – Alternativa C. Federalismo e presidencialismo (EUA) e parlamentarismo (Inglaterra) passam a funcionar como modelos de imitação; a tendência foi a extensão progressiva do sufrágio universal, com eliminação do voto restrito, qualificado ou censitário.

Questão 22 – Alternativa A. O texto indica a Constituição do México (1917) e a de Weimar (1919) como marcos do constitucionalismo social; a de Weimar, em seu art. 151, determina que a vida econômica se organize conforme princípios de justiça, para garantir existência digna.

Questão 23 – Alternativa E. Loewenstein apresenta três tipos: normativo, nominal e semântico. A classificação em democracias, quase-democráticas, de democracia popular e não democráticas é de Jorge Carpizo.

Questão 24 – Alternativa B. Biscaretti explica que a Grã-Bretanha é o único grande Estado moderno que não recorre a texto constitucional solene, conseguindo por outros meios o que os demais Estados obtiveram por Constituições escritas.

Questão 25 – Alternativa D. Sentido substancial ou objetivo: complexo de normas fundamentais, escritas ou não (existe em todos os Estados). Sentido formal: norma distinta da legislação ordinária, de formação mais difícil. Sentido documental: ato normativo solene que engloba a maioria das normas substancialmente constitucionais.

Questão 26 – Alternativa A. O art. 69 da Constituição francesa de 1958 criou o Conselho sócio-econômico nacional. A definição de Estado federal, democrático e social é da Lei Fundamental alemã de 1949 (arts. 20 e 28); a de Estado social e democrático de direito é da Constituição espanhola de 1978 (art. 1º).

Questão 27 – Alternativa B. O art. 6º consolida o Partido Comunista como força dirigente e núcleo do sistema político, defensor da doutrina marxista-leninista; o Partido passa a ser instrumento de todo o povo, e o Estado é "de todo o povo", em lugar da ditadura do proletariado.

Questão 28 – Alternativa C. A de 1954 tinha 4 capítulos e 106 artigos; a de 1975 era sintética (30 artigos); a de 1978 teve 60; a de 1982 (138 artigos, 4 capítulos) é considerada revisionista, restaurou a autoridade do Presidente e mantém a supremacia do Partido Comunista. A Assembleia Popular Nacional é unicameral.

Questão 29 – Alternativa E. Guaita propõe: (a) liberdades; (b) direitos políticos; (c) direitos econômico-sociais. A distinção entre direitos civis e políticos é de Sieyès; "privados, públicos e políticos" é de Pellegrino Rossi.

Questão 30 – Alternativa D. Para Duchacek, as Constituições comunistas se apresentam como mera estação intermediária rumo à utopia comunista. A reprodução das relações sociais burguesas é a finalidade atribuída às Constituições em sentido rigoroso, não às comunistas.